نموذج النظام الأساسي للتعاونيات واتحاداتها وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات

(خاص بالملاءمة)

النظام الأساسي

الباب الأول

التأسيس – التسمية

المادة الأولى

تخضع التعاونية التي تحمل تسمية..... بالفرنسية..... و المؤسسة بتاريخ..... الموافق ..... لأحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)، بناء على قرار الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ ..... وبحضور الأعضاء الموقعين على قائمة الحضور رفقته.

الباب الثاني

المقر– المدة- الغرض

المادة 2

يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب.....

المادة 3

حددت مدة التعاونية في : ..... سنة .

المادة 4

حددت التعاونية غرضها في:

.....

.....

المادة 5

يبلغ رأس المال التعاونية المكتتب به ..... درهم، ويتكون من ..... حصة بقيمة.....درهم.....عن كل حصة، وقد سلم منه مبلغ .....درهم (.....).

المادة 6

تخضع كيفيات تحرير وتفويت الحصص لأحكام المواد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 112.12.

يجب على العضو في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها، بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل، إن تم قبوله في التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 112.12 السالف الذكر.

المادة 7

يحدد الحد الأقصى من الحصص الذي يمكن أن يملكها الأشخاص الاعتباريون المتعاونون في .....

بالمائة من مجموع الحصص التي يتكون منها مبلغ رأس المال التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 26 من القانون رقم 112.12.

المادة 8

يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ ..... درهما، ولا يجوز تخفيضه إلى ما دون ثلاث أرباع 3/4 أعلى مبلغ وصل إليه مند تأسيس التعاونية.

المادة 9

يجوز مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين بنسبة فائدة محددة بقرار من الجمعية العامة للتعاونية،

تبت الجمعية العامة العادية في اقتراح مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين المتعلق بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما تنص عليه المادة 31 من القانون بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي،

الباب الرابع

القبول- الانسحاب – الإقالة

المادة 10

لا يجوز أن ينخرط في التعاونية إلا الأشخاص الذاتيون والأشخاص الاعتباريون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

- .....
- .....

المادة 11

يقرر مجلس الإدارة أو أحد المسيرين قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.

ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الأول و الثاني من القانون رقم 112.12.

الباب الخامس
الالتزامات - المسؤولية – التعهدات

المادة 12

يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي:

- .....
-.....

المادة 13

تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في ..... أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 112.12.

المادة 14

يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي:

- .....
- .....

ويترتب عن إخلال المتعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية :

- .....
- .....

الباب السادس
التنظيم والتسيير

المادة 15

تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 و36 و40 و43 من القانون رقم 112.12 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ، وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،

ووجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 112.12.

وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 112.12.

المادة 15 مكررة[1]

تحدث لدى التعاونية (...) جمعيات فرعية موزعة كالاتي:

-الفرع الأول: وتشمل دائرته الترابية: ..... ويضم ..... عضوا،

-الفرع الثاني: وتشمل دائرته الترابية: ..... ويضم ..... عضوا،

-الفرع الثالث: وتشمل دائرته الترابية: ..... ويضم ..... عضوا،

ويخضع تسيير الجمعيات الفرعية لأحكام المادة 46 من القانون رقم 112.12.

المادة 16[2]

يتألف مجلس إدارة التعاونية من (.....) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها، ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة .

ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.

تخضع شروط الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات مجلس الإدارة لأحكام المادتين 57 و58 من القانون رقم 112.12.

-الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها ..... المهمة داخل مجلس الإدارة: رئيس مجلس الإدارة

-الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها ..... المهمة داخل مجلس الإدارة: نائب رئيس مجلس الإدارة

-الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها ..... المهمة داخل مجلس الإدارة: .....

-الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها ..... المهمة داخل مجلس الإدارة: ....

-الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها ..... المهمة داخل مجلس الإدارة: .....

-الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها ..... المهمة داخل مجلس الإدارة: .....

.....

[1] تدرج هذه المادة عندما تتوفر التعاونية على فروع في حالة تجاوز دائرتها حدود إقليم أو عمالة أو كان عدد أعضائها يفوق 500 شخص،

2 يطبق هذا المقتضى وجوبا عندما يفوق رقم معاملات التعاونية لسنتين محاسبتين متتاليتين (5) خمسة ملايين درهم أو عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية (50) عضوا، ويبقى اختياريا في ما عدا ذلك

.....

المادة 16 مكررة[3]

يعين المسير أو المسيرون (العدد) من طرف الجمعية العامة لمدة .... (سنة)، ويتم عزلهم بقرار من الجمعية العامة العادية مع مراعاة أحكام المادة 65 من القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه.

تم تعيين السادة:

- الاسم الشخصي و العائلي ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها .... كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ..... درهم شهريا
- الاسم الشخصي و العائلي ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها .... كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ... درهم شهريا
- الاسم الشخصي و العائلي ..... وثيقة التعريف رقم ....نوعها .... كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ... درهم شهريا

يجتمع المسييرون بطلب من.....

يجتمع المسيرون مرة كل ..... شهر، ويرأس الاجتماع السيد (الاسم الشخصي و العائلي)

.....

يكون اجتماع المسييرين صحيحا بحضور .....

تتخد القرارات بأغلبية.....

يمسك سجل بمحاضر اجتماعات المسييرين.

المادة 18

لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة، في حالة تعذر حضوره، بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور،

ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك كتابة.

المادة 18 مكررة[4]

يمكن للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية في الحالات التالية:

---

[3] هذه المادة اختيارية بالنسبة للتعاونيات مادام رقم معاملاتها لسنتين محاسبتين متتاليتين لا يفوق (5) خمسة ملايين درهم أو كان عدد أعضاء التعاونية لا يتجاوز (50) عضوا

4 مقتضى اختياري غير ملزم، (في ما يتعلق بتحديد حالات الإنابة وقيمة الغرامة)

- .....

- .....

تحدد غرامة قدرها ..... درهم لكل عضو امتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول.[5]

المادة 20

كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.

المادة 21 [6]

تعين الجمعية العامة العادية أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين وتتكون من (.....) أعضاء، وذلك وفق الشروط و المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 67 من القانون رقم 112.12.

تمارس لجنة الرقابة اختصاصاتها وفق أحكام المادة 67 من القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه، تتألف لجنة الرقابة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها .....
- الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها .....
- الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها .....
- الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها .....
- الاسم الشخصي والعائلي ..... وثيقة التعريف رقم ..... نوعها .....

الباب السابع
السنة المالية- المراقبة – الفائض السنوي

المادة 22

تبتدئ السنة المالية في ..... من كل سنة وتنتهي في ..... مع مراعاة أحكام المادة 68 من القانون رقم 112.12.

المادة 23

توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية طبقا لما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 112.12 ويخصص منه في آخر كل سنة مالية :

5 مقتضى إختياري غير ملزم،

- 10 % لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغ رأس مال التعاونية،
- 2 % رسم التنمية التعاونية،
- يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ؛
- يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
- يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية ؛
- يرحل من جديد.

المادة 24 [7]

تم تعيين السيد ..... الجاعل محل المخابرة ..... مراقبا لحسابات التعاونية، يحدد تعويض مراقب الحسابات في مبلغ ..... درهم سنويا.

الباب الثامن
التحويل - الاندماج – الانفصال - الحل – التصفية

المادة 25

يمكن أن تتحول التعاونية إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
تتم عملية التحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 112.12.

المادة 26

يمكن للتعاونية أن تندمج في تعاونيات أخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير العادية، يترتب عن كل عملية الانفصال تقديم كل أو جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة.
وتخضع عمليات الاندماج والانفصال لأحكام المادة 81 من القانون رقم 112.12.

المادة 27

في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية مراعاة لأحكام المادة 84 من القانون رقم 112.12.

[7] يجب تعيين مراقب للحسابات بالنسبة للتعاونيات، التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة ملايين درهم على الأقل عند اختتام سنتين محاسبتين متتاليتين، ويبقى اختياري في الحالة الأخرى.

الباب التاسع
تسوية المنازعات
المادة 28

في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يجوز عرض الأمر على المحكمة المختصة عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن هناك اتحاد طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 12.112.

ويكون موطن التعاونية هو مقرها.

الباب العاشر
مقتضيات عامة
المادة 29

تخضع التعاونية لمراقبة الإدارة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 112.12.

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 112.12 كل من عرقل إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون السالف الذكر.

قائمة الحضور بالجمع العام الاستثنائي

الرقم الترتيبي	الاسم العائلي والشخصي	رقم بطاقة التعريف	العنوان	عدد الحصص المملوكة	التوقيع

الفارز الأول الفارز الثاني الرئيس